

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2644/2530

กรุงเทพมหานคร
นาย จำรัส อัสวเรืองชัย
นาย ทวี วีระไวทยะ โดยนางเต็มศรี วี
ระไวทยะ

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย
จำเลย

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

ป.พ.พ. มาตรา 509, มาตรา 1330

ป.วิ.พ. มาตรา 296, มาตรา 306

ที่ดินตาม ส.ค.1 ที่โจทก์นำยึดมาขายทอดตลาดปรากฏว่าจำเลยได้ขออนุญาตไปแล้ว และได้มีการโอนขายต่อไปอีกหลายทอดส่วนที่ดินที่โจทก์นำชี้ให้ยึดและนำออกขายทอดตลาดอยู่ถัดมาทางทิศใต้ของที่ดินตาม ส.ค.1 ที่โจทก์นำยึดและเป็นที่ดินของผู้อื่น กรณีจึงฟังได้ว่าโจทก์ได้ชี้และให้ยึดที่ดินผิดแปลง ดังนั้นการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวจึงเป็นการขายที่ดินที่จำเลยไม่เคยมีสิทธิครอบครองและเมื่อผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ประมูลซื้อที่ดินนี้ได้จากการขายทอดตลาดได้ยื่นคำร้องแสดงเจตนาขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดและขอให้คืนเงินแก่ผู้ร้อง ไม่ได้ขออ้างสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 การที่ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการขายทอดตลาดและคืนเงินแก่ผู้ร้องจึงชอบแล้ว.

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้นำยึดที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 399 ทะเบียนครอบครองเล่ม (5) 8 ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ศาลจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการบังคับคดีแทนศาลแพ่งได้ยึดที่ดินตามที่ดินที่โจทก์นำชี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาด นายจำรัสอัสวเรืองชัย ผู้ร้องเป็นผู้ประมูลซื้อได้ และได้ชำระเงินให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีไว้ครบถ้วนแล้ว ศาลจังหวัดชลบุรีมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอบางละมุงขอให้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง แต่นายอำเภอบางละมุงได้แจ้งมาว่าที่ดินแปลงนี้ยังไม่มีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) หรือออกโฉนดที่ดินแต่อย่างใด จึงไม่สามารถโอนให้แก่ผู้ร้อง และที่ดินแปลงนี้ยังอยู่ในบริเวณที่ได้สร้างระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดินไว้แล้ว จึงไม่สามารถออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ ได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบและแนะนำให้ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีเพื่อดำเนินการขอรังวัดรับโฉนดที่ดินต่อไป ผู้ร้องได้ไปติดต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีแล้วปรากฏว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีแจ้งว่า ที่ดินที่ขายทอดตลาดนั้น จำเลยได้แจ้งขอรังวัดออกโฉนดที่ดินไปแล้ว และได้โอนขายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วเกือบ 30 ปี ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดและคืนเงินแก่ผู้ร้อง ศาลจังหวัดชลบุรีไต่สวนแล้วส่งสำนวนไปให้ศาลแพ่งเพื่อมีคำสั่งต่อไปศาลแพ่งมีคำสั่งให้ยกเลิกการขายทอดตลาด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าที่ดินของจำเลยตาม ส.ค.1 เลขที่ 399 จำเลยได้โอนขายให้แก่บุคคลภายนอกไปนานแล้วและที่ดินที่โจทก์นำยึดขายทอดตลาดคดีนี้เป็นของบุคคลอื่น จำเลยไม่มีสิทธิครอบครองมาก่อน โจทก์ไม่มีสิทธินำยึดเอาที่ดินของบุคคลภายนอกมาขายทอดตลาด การยึดทรัพย์และการขายทอดตลาดไม่ชอบเมื่อการบังคับ

คดีไม่ชอบเกิดจากความผิดพลาดในการนำยึดของโจทก์ และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ร้องก็ต้องคืนเงินให้แก่ผู้ร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเลิกการขายทอดตลาดเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนในการคืนเงินให้แก่ผู้ร้อง คำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้ว พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์และผู้ร้องยอมรับข้อเท็จจริงตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 ของศาลจังหวัดชลบุรีว่าที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 399 ที่โจทก์นำยึดมาขายทอดตลาดปรากฏว่าจำเลยได้ขอออกโฉนดไปแล้วเมื่อ พ.ศ. 2503 และได้มีการโอนขายต่อไปอีกหลายทอด ขณะนี้บริษัท ยู.เค. ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศชื่อวิลลานาวิน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ปรากฏตามหลักฐานเอกสารหมาย ร.1 ที่ดินแปลงนี้จึงเป็นคนละแปลงกับที่ดินที่โจทก์นำชี้ให้ยึด ส่วนที่ดินที่โจทก์นำชี้ให้ยึดและนำออกขายทอดตลาดได้อาศัยหลักฐานจากส.ค.1 เลขที่ 399 ของจำเลยแต่โจทก์นำชี้ให้ยึดที่ดินที่อยู่ถัดมาทางทิศใต้ของที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 399 ตามแผนที่ระวางในเอกสาร หมาย ร.2 ที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 399 อยู่ตรงแนวเส้นล้อมรอบสีแดงหมายเลข 1 ส่วนที่ดินแปลงที่โจทก์นำยึดอยู่ตรงบริเวณแนวล้อมรอบเส้นสีแดงหมายเลข 2 เดิมเป็นที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 342 มีชื่อนางดิฐการภักดี เป็นผู้ครอบครองและได้ออกโฉนดตั้งแต่พ.ศ. 2503 ตามเอกสารหมาย ร.3 ขณะนี้ที่ดินยังว่างเปล่าอยู่เห็นว่า เมื่อโจทก์และผู้ร้องยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าวมาแล้วกรณีจึงฟังได้ว่าโจทก์ได้นำชี้และให้ยึดที่ดินผิดแปลงโดยนำเจ้าพนักงานที่ดินไปยึดที่ดินของผู้อื่น ดังนั้นการขายทอดตลาดที่ดินแปลงนี้จึงเป็นการขายที่ดินที่จำเลยไม่เคยมีสิทธิครอบครอง และเมื่อผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ประมูลซื้อที่ดินนี้ได้จากการขายทอดตลาดได้ยื่นคำร้องแสดงเจตนาขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดและขอให้คืนเงินแก่ผู้ร้องโดยผู้ร้องไม่ได้ขออ้างสิทธิตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1330 การที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามคำสั่งศาล
ชั้นต้นที่ให้ยกเลิกการขายทอดตลาดและคืนเงินแก่ผู้ร้องจึงชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่
ขึ้น

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สวระ เสาวมล-สุนทร จันทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>